



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/156/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ**

נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 55 באר שבע

תובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד קמינצקי מרדכי
העצמאות 55, באר שבע
טל': 086233366 פקס: 086276819

נגד

- | | |
|---|--------------|
| 1 | אשכנזי אוסנת |
| 2 | אשכנזי יצחק |
| 3 | אשכנזי בר |

נתבעים:

באמצעות ב"כ: עו"ד עומר אחמד
החלוץ 86, באר שבע
טל': 0508242408 פקס: 086209448

פסק דין

עניינה של התביעה בשימוש שעושים הנתבעים בלובי של הבית המשותף נושא התביעה, ובדלת שמקשרת בין הלובי לבין דירות הנתבעים. אקדים ואומר כי ראיתי לקבל את טענת התובעת לפיה השימוש שעושים הנתבעים בלובי הוא שימוש אסור, וכי יש להורות על אטימת הדלת.

השתלשלות ההליך:

- ענייננו בבית המשותף שברחוב העצמאות 55 באר שבע, שמצוי במקרקעין הידועים כגוש 38002 חלקה 38 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב מחנויות וממשרדים. התובעת היא נציגות הבית המשותף; הנתבעת 1 היא הבעלים של דירות שידועות כתתי חלקות 2 ו-7 בבית המשותף ומשמשות כעסק (להלן, במאוחד: "**דירות הנתבעים**"); הנתבע 2 הוא בן זוגה של הנתבעת 1; והנתבע 3 הוא בנם של הנתבעים 1 ו-2, אשר נטען כי ניתנה לו זכות שימוש בדירות הנתבעים.
- ביום 24.11.2021 הגישה התובעת את התביעה שלפניי. כתב התביעה כלל במקור גם רכיב כספי, שבענייניו ניתן פסק דין בהסכמה ביום 5.6.2023. בהינתן האמור לא אתייחס להיבטים הכספיים של התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/156/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. בכתב התביעה נטען כי ביום 30.3.2021 פרצו הנתבעים, ללא היתר וללא הסכמה, את הקיר שמפריד בין הלובי של הבית המשותף לדירות הנתבעים, והתקינו בו דלת. לאחר פריצת הדלת החלו הנתבעים להשתמש בלובי הבית המשותף ולהותיר בו בצורה קבועה פסולת, אשפה וציוד. לאור האמור ביקשה התובעת את הסעדים הבאים: פסק דין הצהרתי לפיו הפלישה והשימוש ברכוש המשותף אסורים; צו עשה לפיו תיסגר הדלת במעבר; צו מניעה האוסר על הנתבעים להשתמש במעבר לצרכי העסק שבבעלותם, לצרכי אחסון וכשטח מעבר; וכן קביעת פיצוי שבועי בסך 1,000 ש"ח בגין הפרה של הצו.
4. בכתב ההגנה נטענו טענות מקדמיות, אותן אפרט במסגרת תיאור סיכומי הצדדים. לגופם של דברים נטען שהדלת קיימת באותו מקום במשך כ-50 שנים, כאשר במסגרת שיפוץ שנעשה רק "סודרה" הדלת הקיימת, אולם לא נפרצה דלת חדשה. כמו כן, הנתבעים הכחישו את השימוש בלובי וטענו שהשימושים הנטענים נעשים על-ידי בעלי דירות אחרים שאינם הם.
5. ביום 5.6.2023 התקיים דיון קדם משפט בפני כב' המפקחת צ' קוינט-שילוני, בסופו נקבע שיתקיים ביקור במקום לבחינת מצב הדברים. לאחר מינויה של כב' המפקחת קוינט-שילוני הועבר התיק לטיפול. ביום 14.10.2024 קיימתי ביקור במקום.
6. בהחלטתי מיום 15.10.2024, ובעקבות הצעתי לצדדים במהלך הביקור במקום, ניתנה החלטה שמציעה לצדדים לסיים את המחלוקת בכך שהדלת תישאר במקומה והנתבעים יוכלו לעשות בה שימוש; הנתבעים יהיו רשאים להשתמש ברכוש המשותף לשם הובלת סחורה, כאשר השימוש יוגבל בהתאם לאמור בהצעה; חריגה של הנתבעים מהשימוש האמור תוביל לפיצוי מוסכם בסך של 750 ש"ח בגין כל הפרה; התובעת לא תעמוד על טענותיה בנוגע לדלת, וכן לא תטען כי השימוש שנעשה בהתאם להסכמות אלה אינו שימוש סביר ברכוש המשותף.
7. ביום 28.10.2024 הגישה התובעת הודעה, ממנה עלה שלא הושגו הסכמות בדבר סיום ההליך ללא הכרעה. בהחלטתי מיום 29.10.2024 נקבע התיק להוכחות.
8. בהתאם להחלטתי הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית של עו"ד אמיר קמינצקי, בא-כוחה של הנציגות, שמשדרו מצוי בבית המשותף (להלן: "עו"ד קמינצקי"). במסגרת תצהירו הצהיר עו"ד קמינצקי שביום 30.3.2021 פרצו הנתבעים את הדלת נושא התביעה, הוא נכח באירוע הפריצה וצילם אותה. לתצהיר צורפו תמונות שנטען שצולמו על-ידי עו"ד קמינצקי בעת הפריצה.
9. הנתבעים נמנעו מלהגיש ראיות במועד שנקבע לכך. ביום 12.6.2025, ארבעה ימים עובר למועד שנקבע לדיון הוכחות, הגישו הנתבעים בקשה לדחיית מועד הדיון ומתן ארכה להגשת תצהיריהם. בבקשה נטען שהנתבעים טרם קיבלו את תצהיר העדות של התובעת, על-אף שהתצהיר נשלח לנתבעים בדואר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/156/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אלקטרוני. בהחלטתי מאותו יום קיבלתי את הבקשה להארכת מועד להגשת תצהירים, תוך חיוב הנתבעים בהוצאות לטובת אוצר המדינה, ונקבע מועד חדש לדיון.

10. על אף בקשת הנתבעים מיום 12.6.2025, גם בחלוף המועד שנקבע לכך לא הגישו הנתבעים ראיות מטעמם. ביום 15.10.2025 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהיעדר ראיות מטעם הנתבעים, ובהחלטתי מיום 16.10.2025 הבקשה נדחתה.

11. ביום 27.10.2025 התקיים דיון הוכחות. בפתח הדיון ביקשו הנתבעים להגיש ראייה בדמות תשריט, שנטען שהוצא מעיריית באר שבע והגיע לידי הנתבעים כחודש ומחצה עובר למועד הדיון. לאחר שמיעת טענות הצדדים בנוגע להצגת הראייה, ניתנה החלטה שדוחה את בקשת הצירוף (ראו: עמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.2025). בהמשך הדיון נחקר עו"ד קמינצקי.

12. בהינתן שעסקינן במחלוקת עובדתית, ושהנתבעים לא הציגו כל ראייה שתמוך בטענתם העובדתית, הצעתי לצדדים בסוף דיון ההוכחות לסיים את המחלוקת בכך שהנתבעים יתחייבו לאטום את הדלת שנפתחה ולהשתמש בלובי אך ורק למעבר בני אדם, והתובעת תסכים לוותר על הוצאות ההליך. הנתבעים דחו את ההצעה, ובהתאם לכך ניתנו הוראות בדבר הגשת סיכומים.

13. ביום 17.11.2025 הוגשו סיכומי התובעת, במסגרתם חזרה התובעת על טענותיה מכתב התביעה. כן ציינה התובעת כי במהלך דיון ההוכחות לא נסתרה עמדתה, וזו אף קיבלה משנה תוקף. נוכח האמור ביקשה התובעת לקבל את התביעה במלואה, ולחייב את הנתבעים בהוצאות משפט.

14. ביום 7.12.2025 הוגשו סיכומי הנתבעים, בהם נטענו הטענות המקדמיות הבאות: (1) חוסר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין ליתן את הסעד שמבוקש בכתב התביעה (אציין שהטענה נטענה באופן כללי, מבלי להציג טעם לאותה טענה); וכן (2) התיישנות ושיהוי בהגשת התביעה.

15. לגופם של דברים, נטען שהדלת נושא התביעה פתוחה מזה למעלה מ-50 שנים; שהיה על התובעת לערוך אסיפה כללית בנושא הסרת הדלת בקיר המעבר; ושהתנהלות התובעת מהווה הפליה ביחס לבעלי דירות נוספים להם יש פתח ללובי; לבסוף, נטען שסגירת הדלת תוביל בהכרח לסגירת מסעדת הברים מהטעם שהעירייה דורשת שלמסעדה תהיה דלת אחורית. אציין שהנתבעים צירפו לסיכומיהם את התשריט, שבקשה להגישו נדחתה במהלך דיון ההוכחות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/156/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

16. לאחר שעיינתי בחומר המונח בפניי ובחנתי את טענות הצדדים בכתבי הטענות, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, וכי יש ליתן צו עשה לסגירת הדלת וכן צו מניעה שאוסר על הנתבעים להשתמש בשטח המעבר לצרכי העסק שבבעלותם, ובפרט לצרכי אחסון. ואלה הם טעמי.

דין הטענות המקדמיות להידחות

17. אפתח בהתייחסות לטענות המקדמיות שהעלו הנתבעים.

18. **בנוגע לטענת חוסר הסמכות.** טענות התובעת נוגעות להוראות התקנון המצוי, כפי שיפורט להלן, אשר בהתאם לסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), סכסוך בעניינו מצוי בסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין. מכיוון שכך, טענת חוסר הסמכות העניינית נדחית.

19. **בנוגע לטענות ההתיישנות ושהיה.** תנאי מקדמי להוכחת טענות אלה הוא הוכחה עובדתית בדבר מועדים רלוונטיים, אולם הנתבעים נמנעו מלהציג כל ראיה בעניין זה. בהינתן האמור, גם הטענות בדבר ההתיישנות ושהיה נדחות.

20. כללם של דברים: דין טענותיהם המקדמיות של הנתבעים להידחות.

21. מכאן לגופם של דברים.

הוכח שהנתבעים פרצו דלת לרכוש המשותף. באופן שנוגד את התקנון המצוי

22. על הבית המשותף חל התקנון המצוי שבחוק המקרקעין, בו נקבע בסעיף 2(א) כדקלמן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

23. כבר לפני כ-60 שנים נקבע שפריצת דלת לרכוש המשותף צריכה לקבל את אישור האסיפה הכללית (ראו: ע"א 515/65 **מנחם רבובסקי, ו-13 אח' נ' מרדכי ו-מרים גלסברג, ואח'**, פ"ד כ(2) 290 (1966). אציין שפסק הדין דן בהוראותיו של סעיף 2 לתוספת לחוק בתים משותפים, התשכ"א-1961, אשר דומות להוראותיו של סעיף 2 לתקנון המצוי, אם כי לא זהות לו). מאז חזרה הפסיקה על הלכה זו במספר הזדמנויות, תוך קביעה מפורשת שפריצת דלת לרכוש המשותף נוגדת את סעיף 2(א) לתקנון המצוי (ראו,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/156/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בין היתר: ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 3/98 גרינוולד נ' סילוני (28.2.1999); עש"א (מחוזי מרכז) 16522-07-19 ע.י.ר. קרן- השפע נדל"ן בע"מ נ' גולדשמידט (20.2.2020); עש"א (מחוזי חי') 45079-10-20 בר און נ' פלג, פסקה ל"ב (17.1.2021).

24. אין מחלוקת שהאסיפה הכללית לא אישרה את פריצת הדלת. נותר אפוא להכריע בשאלה העובדתית – האם אכן נפרצה הדלת לראשונה במועד הנטען, או שמא היא קיימת מזה שנים רבות מאוד.

25. כאמור, לטענת התובעת הדלת נפרצה לראשונה ביום 30.3.2021. טענה עובדתית זו נתמכה בתצהירו של עו"ד קמינצקי ובתמונות שצולמו על-ידו, בהן נראית פריצת הדלת, וכן בתשריט הבית המשותף בו לא מופיעה הדלת האמורה. עו"ד קמינצקי נחקר על תצהירו, ולא מצאתי בחקירתו טעם שפוגע כהוא זה בעדותו.

26. אציין כי על עדותו של עו"ד קמינצקי חל סעיף 54(3) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, כך שעדותו של עו"ד קמינצקי צריכה סיוע. סיוע זה נמצא לי בשניים: (1) התמונות שצילם עו"ד קמינצקי ממועד האירוע, בהן רואים בצורה ברורה פריצת דלת; (2) התנהלותם של הנתבעים, אשר בחרו שלא להציג כל ראיה מטעמם.

27. יוזכר כי הנתבעים טענו, כעניין שבעובדה, שהדלת שצילומיה הוצגו קיימת כבר למעלה מ-50 שנים, והתמונות מציגות רק "סידור" של הדלת, ולא פריצת פתח חדש. טענה זו לא נתמכה בכל ראיה, וזאת על-אף שעל פניו צריכות להיות בידי הנתבעים טענות סותרות לרוב. כך, ובין היתר, הנתבעים היו יכולים להעיד את הפועלים שצולמו מבצעים את עבודות ה"סידור", להציג תמונות של הדלת ההיסטורית, להעיד בעלי דירות אחרים בדבר קיומה של הדלת ההיסטורית, להעיד את אחד מעובדי העסק שמתופעל בדירות הנתבעים, ולמצער להציג תצהיר מטעם מי מהנתבעים שהיה אמון על ביצוע העבודות. הנתבעים נמנעו מלעשות כן, ומכיוון שכך חזקה היא שאותן ראיות היו פועלות לחובתם (ראו: ע"א 548/78 אלמונית נ' פלוני, פ"ד לה (1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ באמצעות בנין דור בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 614, 605 (1993); ע"א 9656/05 שורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ, פסקאות 26-27 לפסק דינו של כב' השופט ס. ג'ובראן (27.7.2008)). לענייננו, די בכך שהימנעותם של הנתבעים מלהציג ראיה כאמור מהווה סיוע לעדותו של עו"ד קמינצקי.

28. אציין כי איני רואה מקום להתייחס לתשריט שצורף על-ידי הנתבעים לסיכומיהם. כאמור, במהלך דיון ההוכחות הוחלט שלא לאפשר את צירופה של הראיה, ומכיוון שכך לא היה מקום לצרפה במסגרת הסיכומים. כל שכן, שעה שהמועד לערער על החלטה זו חלף (ראו: רע"א 54532-09-25 בוגנים נ' נציגות הבית שדרות ההשכלה 17 ת"א, פסקה 7 (19.11.2025)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/156/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. לבסוף, אציין שבעת ביקורי בבית המשותף נוכחתי שיש בדלת שנפרצה כדי להשפיע השפעה של ממש על הרכוש המשותף. כך, ללא הדלת ישנה הפרדה בין דירות הנתבעים ללובי, באופן שאינו מאפשר גישה ישירה מהלובי לדירות הנתבעים. פתיחת הדלת הביאה לכך שהנתבעים עושים שימוש תדיר בלובי, כשביל גישה לדירתם, ובכך משנים שינוי של ממש את השימוש שנעשה בלובי.

30. כללם של דברים: אני מקבל את טענת התובעת שהדלת נפרצה לאחרונה על-ידי הנתבעים, ללא אישור האסיפה הכללית, בניגוד להוראות סעיף 2(א) לתקנון המצוי.

השימוש שנעשה בלובי על-ידי הנתבעים

31. מכאן לעניין השימוש אותו עושים הנתבעים בלובי לצורכי העסק שמתופעל בדירות הנתבעים, ובפרט לצורכי אחסון. שימוש סביר ברכוש משותף צריך להיבחן בהתאם לנסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ומקרה. במקרה שלפנינו הלובי שמוכיל למשרדים אינו כולל גישה לדירות הנתבעים, ונראה שהוא משמש למעבר רגלי בלבד. מכיוון שכך, השימוש שמותר בלובי, בנסיבות העניין, אינו כולל שימוש מסחרי, על-אף שישנם בתי מסחר בבית המשותף.

32. בעניין זה אציין שאין מחלוקת שישנם בתי מסחר שפתחו פתח ללובי, אולם לטענת התובעת, שנתמכה בתצהירו של עו"ד קמינצקי, פתחים אלה אינם משנים מאופיו של הלובי. כלומר, הדירות שפתחו פתח ללובי אינן משתמשות בלובי לצורכי מסחר ואחסנה, אלא למעבר בלבד לשירותים המשותפים. אציין כי כך גם הייתה התרשמותי ממצב הדברים בעת הביקור במקום. יתרה מכך, הנציגות הייתה נכונה, במסגרת הפשרה שהוצעה על-ידי לאחר הביקור במקום, להותיר את הדלת שפרצו הנתבעים, בדומה לדלתות אחרות שפרצו בעלי דירות אחרות בקומת הקרקע ללובי, ואף להתיר שימוש מסוים בלובי, בכפוף למגבלות על השימוש ובכך שייקבע פיצוי מוסכם בכל מקרה של הפרה. הנתבעים סירבו להצעה זו.

33. בהינתן האמור, אני דוחה את טענתם של הנתבעים להפליה. ראשית, ככל שאר טענותיהם העובדתיות של הנתבעים, גם טענה זו לא הוכחה. שנית, ההסבר שניתן על-ידי התובעת בדבר השימוש שנעשה על-ידי שאר בעלי הדירות בפתחים שנפתחו ללובי, מניח את הדעת בעניין זה, בהינתן השוני הרלוונטי, ובהינתן ההסכמה העקרונית להותיר גם את הדלת שנפרצה על-ידי הנתבעים.

34. כללם של דברים: גם התביעה בעניין השימוש שנעשה על-ידי הנתבעים בלובי מתקבלת.

קביעות אופרטיביות

35. דין התביעה להתקבל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/156/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. ניתן בזאת צו עשה אשר מורה לנתבעים להסיר את הדלת שמחברת בין דירתם ללובי, ולאטום את קיר הלובי בחומר שדומה לחומר ממנו עשוי הקיר המפריד. לאחר השלמת האיטום הנתבעים יבצעו עבודות גמר על האיטום שביצעו, לרבות צביעת האיטום בגוון דומה לצבע הקירות בלובי. העבודות תושלמנה בתוך 60 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבעים.

37. כמו כן, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעים לעשות כל שימוש בלובי שלא למעבר בני אדם, לרבות אחסנת ציוד ופסולת.

38. איני רואה מקום להיעתר לשאר הסעדים שהתבקשו. בנוגע לסעד ההצהרתי, איני רואה צורך במתן הצהרה כללית, שעה שישנו סעד אופרטיבי שהתבקש; בנוגע לפיצוי בגין הפרה עתידית, התובעת תהיה רשאית לבקש את אכיפת פסק הדין בהתאם לדרכים שקבועות בדין.

39. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה על חיוב הנתבעים ביחד ולחוד בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך כולל של 15,000 ש"ח. בקביעתי זו התייחסתי להתנהלותם הדיונית של הנתבעים, אשר לא העמידו כל תשתית ראייתית, ולכך שהתנהלותם של הנתבעים הביאה לכך שהנתבעים המשיכו להשתמש בדלת שלא כדין, לתקופה ארוכה מאוד. הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבעים, שאם לא כן יישא ריבית שקלית מיום מתן פסק הדין ועד מועד הפירעון.

ניתן היום 28.12.2025, ח' טבת תשפ"ו, בהיעדר הצדדים.

ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין